GREEN ENERBRAS ONE SCSp - Manuel AML / LBC-FT

Guide Méthodologique & Instructions de Conformité LBC/FT (AED)

GREEN ENERBRAS ONE SCSp · R.C.S. Luxembourg B 278.900 · GP: NEW LIFE Sàrl (B 225.643)

1. Cadre Légal Luxembourgeois & Supervision de l'AED

Au Grand-Duché de Luxembourg, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) est régie par la Loi modifiée du 12 novembre 2004.

GREEN ENERBRAS ONE SCSp est une Société en Commandite Spéciale (SCSp) de droit luxembourgeois dédiée aux investissements dans les énergies renouvelables. Elle n'est pas un établissement financier régulé par la CSSF.

L'autorité de contrôle légalement compétente pour GREEN ENERBRAS ONE SCSp est l'AED (Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA), conformément à la Loi du 12 novembre 2004 régissant les sociétés commerciales et véhicules d'investissement non soumis à la CSSF.

- Loi du 12 novembre 2004: Texte fondateur définissant les obligations de vigilance (CDD), d'organisation interne et de déclaration.
- Loi du 13 janvier 2019 (RBE): Obligation d'enregistrement et de vérification des Bénéficiaires Effectifs (UBO) auprès du LBR.
- Loi du 10 août 1915: Régime juridique des SCSp luxembourgeoises et structuration General Partner / Limited Partners.
- Circulaires AED 779 & 800: Lignes directrices méthodologiques de l'AED et questionnaire annuel d'évaluation du risque.
- Cellule de Renseignement Financier (CRF): Autorité nationale réceptrice des déclarations de soupçon (STR).

Point Clé AED

L'AED effectue des contrôles réguliers sur pièces et sur place des véhicules d'investissement non soumis à la

2. Obligations Pratiques de Conformité pour GREEN ENERBRAS ONE SCSp

GREEN ENERBRAS ONE SCSp applique une approche fondée sur les risques (Risk-Based Approach) articulée autour de 5 obligations majeures :

- Identification Associés (CDD): Obtention systématique des pièces d'identité, justificatifs de domicile et fiche KYC pour chaque associé.
- Vérification des UBO / RBE: Identification de toute personne physique détenant > 25% des parts ou le contrôle effectif.
- Traçabilité des Apports de Capital: Contrôle des 261.000 · versés par les associés sur le compte bancaire (Banque de Luxembourg).
- Suivi des Dividendes Futurs: Mise en place des procédures de contrôle des futurs dividendes des parcs solaires au Brésil (Tri Star SCP).
- Seuils AML: Gradation des contrôles : Standard (< 5k·), Vigilance active (5k·-10k·), Due Diligence légale (· 10k·), Renforcée (· 25k·).
- Conservation 5 Ans: Obligation légale de conservation de l'intégralité des dossiers KYC pendant 5 ans.

Délai Légal de Conservation

Tous les dossiers KYC, déclarations RBE, contrats de souscription et relevés bancaires sont archivés pendant 5

3. Guide d'Utilisation du Module AML dans l'Application

Le module aml.html a été spécialement conçu pour refléter l'actionnariat et les flux de capitaux de GREEN ENERBRAS ONE SCSp :

- Tri Chronologique Récent: Les apports de 2026 et les plus récents sont présentés en haut du registre.
- Périmètre Épuré: Le registre filtre strictement les 13 versements réels de capital des associés (261.000 ·).
- Fiche KYC Interactive: Accès d'un clic au formulaire d'audit avec mémorisation permanente dans le navigateur (localStorage).
- Cartographie Associés & Actifs: Fiches détaillées des 11 associés de la SCSp et de la structure brésilienne Tri Star SCP.
- Exports Multi-Formats: Génération instantanée de fichiers Excel (25 colonnes normées), CSV et Rapports Officiels PDF.

4. Le Simulateur de Due Diligence (Risk-Based Approach)

L'onglet 'Simulateur Due Diligence' permet d'évaluer le niveau de risque LBC-FT (score de 0 à 100) pour tout nouvel associé ou investissement :

- Forme Juridique: Personne Physique UE (+5 pts), Société Commerciale (+10 pts), SCSp (+15 pts), Entité Internationale (+25 pts).
- Juridiction du Siège / Domicile: Luxembourg / Zone Euro (+5 pts), Suisse / UK / USA (+10 pts), Brésil / Pays Tiers (+30 pts).
- Facteur PEP: Présence d'une Personne Politiquement Exposée (+35 pts et déclenchement de la Vigilance Renforcée).
- Origine des Fonds: Revenus personnels (+0 pt), Cession d'actifs (+10 pts), Trust / Fiducie (+30 pts).
- Volume Souscription: < 25.000 · (+0 pt), 25.000 · à 50.000 · (+10 pts), · 50.000 · (+15 pts).

Seuils de Décision

Score < 35 : Risque Faible (CDD Standard) | Score 35-59 : Risque Moyen | Score · 60 ou PEP : Risque Élevé (EDD